

주의 요구

1. 제 목: 출·투자 펀드 사후 관리 업무 불철저
2. 소관부점: 채권인수처, 기업지원총괄처
3. 내 용:

가. 업무개요

채권인수처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 금융회사등 지원 관련 펀드(NPL펀드) 출·투자 관리, 자산유동화(NPL) 증권 인수 및 투자·관리 업무를 수행하고 있다.

기업지원총괄처는 같은 세칙 제21조 제1항 제15호 및 제16호에 따라 기업구조혁신펀드 설립 및 운용과 하위펀드 위탁운용사 선정 및 관리, 투자집행 및 관리업무를 수행하고 있다.

자본시장지원부는 같은 세칙 제21조 제4항에 따라 구조조정자산(선박 제외) 인수(출·투자 포함)와 기업 정상화 지원 관련 펀드 등(기업지원펀드, 기업구조혁신펀드) 출·투자 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부실채권펀드 투자업무 요강」 제29조, 제30조에 따르면 채권인수처는 투자계약서 계약기간 동안 분기별로 자산 운용사의 운용보고서를 통하여

운용현황, 자산회수 현황, 투자 계약서 내용 준수 여부 및 운용인력 변동사항을 점검하여야 한다.

「기업지원펀드 투자 및 관리 업무요강」 제34조, 제35조에 따르면 자본시장지원부는 투자계약서의 계약기간 동안 운용사의 운용보고서 등을 통하여 운용현황, 자산회수 현황, 운용사의 투자계약의 내용 준수 여부 및 운용인력 변동사항 등을 정기적으로 점검 하여야 한다.

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제56조의 12, 제56조의13에 따르면 자본시장지원부는 운용사의 운용보고서 등을 통하여 운용현황, 자산회수 현황, 운용사의 투자운용계획 및 집합투자 규약 등의 내용 준수여부 및 운용인력 변동사항 등을 정기적으로 점검 하도록 되어 있다.

아울러, 기업지원총괄처(혁신펀드)에서 작성한 「기업구조혁신펀드 기본 운용계획」(2023.2.24. 이사회 의결)에서도 사후관리를 위하여 펀드 투자 및 회수실적 등에 대한 운용보고서를 정기적으로 제출받아 검토하고 필요시 수시 점검 하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 출·투자 펀드⁷⁶⁾의 사후 관리 현황을 점검한 결과

부실채권펀드 ○○○○○○의 경우 2025년 1분기 운용보고서를 운용사로부터 2025. 4. 25.에 접수한 후 56일이 경과한 2025. 6. 20.에 운용현황 보고를 하였고

76) 기업지원펀드(PEF·PDF), 구조조정자산 인수펀드, 부실채권펀드, 기업구조혁신펀드

기업지원펀드 ○○ ○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○(○○○○)의 경우 2024년 4분기 운용보고서를 운용사로부터 2025. 1. 13.에 접수한 후 86일이 경과한 2025. 4. 9.에 운용현황 보고를 하였다.

또한, 구조조정자산 인수펀드 ○○○○ ○○○○○○의 경우 2024년 1분기 운용보고서를 운용사로부터 2024. 5. 3.에 접수한 후 90일이 경과한 2024. 8. 1.에 운용현황 보고를 하는 등

[표 36]과 [별표 8] “분기별 펀드 운용현황 보고 내역”과 같이 운용사로부터 운용보고서를 접수한 이후 상당기간 경과(30일)한 후 보고를 하여 적기에 운용 및 자산회수 현황 점검이 되지 않고 있는 사례 60건이 확인되었다.

아울러, 구조조정자산 인수펀드는 2건(2023년 3분기, 2024년 3분기 각 1건), 기업구조혁신펀드는 3건(2024년 3분기 1건, 2025년 1분기 2건)의 운용현황 보고를 누락한 것으로 확인되었다.

[표 36] 분기별 펀드 운용현황 보고 내역

(단위 : 일, 건)

구 분	평균 경과일수	30일 초과	누락	총 보고 건수
합 계		60(30%)	5	203

“기재 생략”

[소관부점 의견] 채권인수처, 기업지원총괄처*는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 운용현황 보고를 누락하지 않고 적기에 보고하는 등 출·투자 펀드 사후관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

* 자본시장지원부 포함

4. 조치할 사항

채권인수처장, 기업지원총괄처장*은 출·투자 펀드 사후관리 업무를 수행함에 있어 운용현황, 자산회수 현황 등이 누락되지 않고 적기에 점검되도록 운용현황 보고를 철저히 하고, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 자본시장지원부장 포함

[별 표 8]

분기별 펀드 운용현황 보고 내역

※ 분기별 자산운용사 보고서 접수일로부터 운용현황 보고까지 경과일(청산펀드 제외, 설정일 이후 보고건)

1 부실채권펀드

(단위: 일수)

펀드명	운용사	2025년	2024년				2023년				평균 소요 일수
		1분기	4분기	3분기	2분기	1분기	4분기	3분기	2분기	1분기	

“기재 생략”

2_① 기업지원펀드(PEF)

(단위: 일수)

펀드명	운용사	2025년	2024년					2023년				평균 소요 일수
		1분기	4분기	3분기	2분기	1분기	4분기	3분기	2분기	1분기		

“기재 생략”

2_② 기업지원펀드(PDF)

(단위: 일수)

펀드명	운용사	2025년	2024년					2023년				평균 소요 일수
		1분기	4분기	3분기	2분기	1분기	4분기	3분기	2분기	1분기		

“기재 생략”

③ 구조조정자산 인수펀드

(단위: 일수)

펀드명	운용사	2025년	2024년					2023년				평균 소요 일수
		1분기	4분기	3분기	2분기	1분기	4분기	3분기	2분기	1분기		

“기재 생략”

④ 기업구조혁신펀드

(단위: 일수)

펀드명	운용사	2025년	2024년					2023년				평균 소요 일수
		1분기	4분기	3분기	2분기	1분기	4분기	3분기	2분기	1분기		

“기재 생략”